



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 094 de 13 de outubro de 2014.

Publicado no Quadro de Aviso
Em 13/10/14
Ass. [assinatura]

A ser Publicado no Boletim Oficial
Em 13/10/14
Ass. [assinatura]

Institui os valores de custos de análises e processamento dos requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos no âmbito do Licenciamento Ambiental Municipal e aprova os modelos de talonário de autos, licenças ambientais e demais instrumentos necessários para o Licenciamento Ambiental Municipal de Miracema.

O Prefeito Municipal de Miracema, no uso das suas atribuições legais conferidas pela LOM e pela Carta Magna do País, e considerando o disposto na Lei Municipal, nº 1.412 de 20 de dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 1484 de 20 de março de 2014 decreta:

Art. 1º - Ficam criados os valores dos custos para análise e processamento dos requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos mencionados no Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014 e Lei Municipal 1484/14 pertinentes à atuação do município no que se aplica ao Licenciamento Ambiental, que tem como fato gerador o poder de polícia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema - SEMMAM.

Parágrafo único – Os valores de Custo das Análises ou Custo da Indenização para Análise e Processamento de Requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos pertinentes ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal -SLAMM, que têm como fato gerador o poder de polícia da SEMMAM para licenciar a localização, instalação, ampliação, operação, recuperação serão aplicados para empreendimentos, atividades e obras utilizadoras de recursos ambientais ou que necessitem de parecer no âmbito ambiental, consideradas potencialmente passíveis de gerar poluição ou qualquer tipo de degradação ambiental. Quando o requerimento contemplar mais de uma atividade no mesmo local, enquadradas em códigos distintos, ou seja, tipologias distintas e potencial de poluição diferenciados, será cobrado o somatório dos custos referentes a cada atividade identificada. Após análise de requerimento, caso seja verificada cobrança indevida, para mais ou para menos, a diferença será cobrada antes da entrega da licença ou instrumento requerido, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

Art. 2º - O contribuinte dos valores dos custos para análise e processamento dos Requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos pertinentes ao SLAMM é o peticionário ou contribuinte, pessoa

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pelo empreendimento, atividade ou obra que venha a solicitar o Licenciamento Ambiental Municipal ou a Inexigibilidade de Licença.

Art. 3º - O Custo e/ou Custo da Indenização para Análise e Processamento de Requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos pertinentes ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAMM tem como base de cálculo o custo estimado da atividade técnico administrativa de vistoria, identificação, avaliação e análise de projetos.

Art.4º - As atividades sujeitas à incidência da cobrança de custos para análise e processamento dos Requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões e demais instrumentos pertinentes ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAMM terão os valores calculados com base percentual vinculada à base de cálculo aplicada na tabela INEA - Instituto Estadual do Ambiente segundo os constantes nos Anexos I, II , III , IV, V, VI, VII e VIII que integram o presente Decreto.

Parágrafo único – O potencial poluidor e o porte de empreendimentos, atividades e obras utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras , ou ainda aquelas que possam causar degradação ambiental, terão o enquadramento definido pela SEMMAM e em acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, do governo do Estado do Rio de Janeiro.

Art.5º - Os custos serão lançados e arrecadados no ato da protocolização do pedido de licenciamento ou excepcionalmente e a critério da SEMMAM, previamente à expedição e entrega do documento, objeto do pedido.

➔ Art.6º - As receitas arrecadadas com base na aplicação deste Decreto integrarão o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Miracema – FUMMAM.

Art.7º - Fica autorizado o reajuste dos custos de que se trata este Decreto na forma de Resolução SEMMAM.

Art. 8º - Ficam aprovados os modelos de talonário de autos mencionado na Lei Municipal 1.412/12 em seu artigo 47; modelos de Licenças Ambientais e demais instrumentos mencionados na Lei Municipal 1.484/14 se encontrando em anexo a este Decreto e dele passando a fazer parte integrante.

Art.9º - Os modelos aprovados podem ser modificados pela SEMMAM caso necessário, para a melhoria e adaptação ao processo de Licenciamento Ambiental Municipal e demais finalidades.

Art.10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições ao contrário.

Miracema, 13 de outubro de 2014.


Jucelyr Arsay Silva
Prefeito Municipal de
Miracema-RJ
CPF 659.386.157-04

Anexo I

Custos de análises de requerimentos de licenças ambientais para atividades de Baixo Impacto (em UFIR-RJ)

Classes	1*		2						3	
Tipos de Licenças	A	B	A	B	C	D	E	F	B	D
Prévia (LP)	337	571	337	452	571	1650	1650	4609	780	1402 4
Instalação (LI)	433	735	433	581	735	2123	2123	5926	1547	1837 9
Operação (LO)	385	654	385	516	654	1887	1887	5268	1060	1570 6
Simplificada (LAS)	481	818	481	645	818	2359	2359	6585		
Prévia e de Instalação (LPI)	616	1047	616	825	1047	3018	3018	8430	1861	2592 2
Instalação e Operação (LIO)	654	1111	654	876	1111	3208	3208	8956	2085	2726 8
Operação e Recuperação (LOR)	654	1111	654	876	1111	3208	3208	8956	2085	2726 8
Recuperação (LAR)	433	735	433	581	735	2123	2123	5926	1547	1837 9

*nos casos em que for exigido o licenciamento, como previsto no § 2º do artigo 4º do Decreto Estadual nº 44.820/14.

Legenda: 1A – porte mínimo / potencial poluidor insignificante, 1B – porte pequeno / potencial poluidor insignificante, 2A – porte mínimo / potencial poluidor baixo, 2B – porte mínimo / potencial poluidor médio, 2C – porte pequeno / potencial poluidor baixo, 2D – porte médio / potencial poluidor insignificante, 2E – porte médio / potencial poluidor baixo, 2F – porte grande / potencial poluidor insignificante, 3B – porte pequeno / potencial poluidor médio, 3D – porte excepcional / potencial poluidor insignificante.

Anexo II

Custos de análises de requerimentos de licenças ambientais para atividades de Baixo Impacto no âmbito da agricultura, pecuária e aquicultura (em UFIR-RJ)

Classes	1*		2						3	
Tipos de Licenças	A	B	A	B	C	D	E	F	B	D
Prévia (LP)									64	1169
Instalação (LI)									129	1532
Operação (LO)	34	42	34	42	55	156	156	438	87	1309
Simplificada (LAS)	42	54	42	54	67	197	197	549		
Prévia e de Instalação (LPI)									136	1890

*nos casos em que for exigido o licenciamento, como previsto no § 2º do artigo 4º do Decreto Estadual nº 44.820/14.

Legenda: 1A – porte mínimo / potencial poluidor insignificante, 1B – porte pequeno / potencial poluidor insignificante, 2A – porte mínimo / potencial poluidor baixo, 2B – porte mínimo / potencial poluidor médio, 2C – porte pequeno / potencial poluidor baixo, 2D – porte médio / potencial poluidor insignificante, 2E – porte médio / potencial poluidor baixo, 2F – porte grande / potencial poluidor insignificante, 3B – porte pequeno / potencial poluidor médio, 3D – porte excepcional / potencial poluidor insignificante.



Anexo III

Custos de análise de requerimentos de licenças ambientais para silvicultura econômica (em UFIR-RJ):

Escala Região Hidrográfica	Pequena escala Comunicação de Implantação	Média escala LAS	Grande escala LAS	Grande escala LP/LIO (EIA/RIMA)	Custo/ha
IX – Baixo Paraíba do Sul	Até 50 ha	Acima de 50 até 200 ha	Acima de 200 até 400 ha	Acima de 400 ha	1,60
X – Itabapoana	Até 50 ha	Acima de 50 até 200 ha	Acima de 200 até 400 ha	Acima de 400 ha	1,60

Anexo IV

Custos de análises de requerimentos de autorizações e certidões (em UFIR-RJ)

		Valor
Autorização Ambiental (AA)	-	-
	-	-
	Supressão de vegetação nativa	600/ha
	Intervenção legal em APP	600
	Licenciamento, por outros órgãos, de empreendimento que afete UC municipal ou sua zona de amortecimento.	60
	Movimentação de resíduos	600
	Execução de obras emergenciais	600
	-	-
	Outros tipos de autorização	300
Certidão Ambiental (CA)	Anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental	60
	Anuência para corte de vegetação exótica	15/ha
	Aprovação de área de Reserva Legal	15
	Baixa de responsabilidade pela gestão ambiental de empreendimento.	isento
	Cumprimento de condicionantes de licença ou autorização	240

	Regularidade ambiental	Empreendimentos que deveriam ter sido licenciados	valor da LPI da classe do empreendimento
		Empreendimentos que não estavam sujeitos ao licenciamento ambiental	15
	-		-
	Inexistência de dívidas financeiras referentes às infrações ambientais praticadas		150
	Inexigibilidade de licenciamento		90
	-		-
	-		-
	Outros tipos de certidão		300

Anexo V

Custos de análises de requerimentos de Termos de Encerramento e de Responsabilidade (em UFIR-RJ)

Termo de Encerramento (TE)	600
Termo de Responsabilidade	Isento

Anexo VI

Custos de análises de pedidos de averbação de licenças, autorizações e certidões ambientais (em UFIR-RJ)

Tipo de Averbação	Valor
Retificação de erro material da SEMMAM	Isento
Alteração do endereço do escritório/sede	30
Alteração de nome empresarial	30
Alteração da titularidade nos casos previstos (outra empresa/entidade)	30
Prorrogação de prazo	50% *
Inclusão, exclusão ou alteração de condição de validade	20% *
Alteração de atividade nos casos previstos no inciso VII do Art. 22 do Decreto Estadual nº 44.820/14.	30% *

* Percentual do custo da análise do documento que será averbado.

Custos de Emissão de 2ª Via de Documento

Para expedição da 2ª via de licenças, autorizações, certidões e certificados ambientais é cobrado o valor de 15 (quinze) UFIR-RJ.

Anexo VII

Custos de análise de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental - EIA/RIMA (em UFIR-RJ)

Porte	Potencial Poluidor	
	Baixo	Médio
Mínimo	2143	2571
Pequeno	2539	3045
Médio	6618	7942
Grande	14331	17196
Excepcional	27094	32511

Anexo VIII

Custos de análises de Relatórios Ambientais Simplificados - RAS (em UFIR-RJ)

Porte	Potencial Poluidor	
	Baixo	Médio
Mínimo	1500	1800
Pequeno	1776	2131
Médio	4633	5560
Grande	10032	12037
Excepcional	18966	22759

Anexo IX

Licenciamento Ambiental Municipal
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema – SEMMAM

TALONÁRIO DE AUTOS

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Insc. Estadual:

Atividade Principal:

Classe da Atividade:

Endereço da Atividade:

Bairro/Localidade:

Distrito:

Município:

Representante ou Responsável:

Cargo:

Bairro:

Telefone(s):

Processo nº:

Insc. Municipal:

CEP:

CEP:

Município:

Tipo de Ocorrência		
☐ Constatação	☐ Intimação	☐ Embargo
☐ Orientação Fiscal	☐ Apreensão	☐ Infração
☐ Notificação	☐ Interdição	☐ Demolição

Observando a Lei Municipal nº. 1412 de 20/12/2012 que dispõe, em seu Título IV sobre o Poder de Polícia Ambiental e procedimentos administrativos e ações fiscalizadoras, fica VSª notificada de que foi lavrado o presente auto _____, estando o empreendimento em desacordo com legislações ambientais vigentes, conforme constatado em vistoria no dia _____. Por conduta lesiva ao meio ambiente fica VSa. penalizada com Multa de _____.

Responsável:

Miracema,

de

de

Data:		Hora:	Local:
Descrição da Infração ou outra ocorrência, Penalidade, Prazos e Observações :			
Recebi a 1ª via deste documento (Responsável ou Representante da Atividade)		Cargo	
Data ____/____/____		Assinatura	
1. Nas documentações ou correspondências referentes ao assunto deste auto, mencionar o nº deste documento para a SEMMAM. 2. Como apresentado na Lei Municipal 1484/14, a SEMMAM poderá modificar as medidas de controle e adequação de atividades licenciadas ou em processo de licenciamento, bem como suspender, cancelar ou revogar licenças de empreendimento em desacordo, como exemplificado no art.2ª parágrafo 5º e respectivas alíneas. 3. Os autos que trata o artigo 47 da Lei Municipal 1412/12 serão lavrados em 4 vias. 4. As multas aplicadas estão em acordo com a Lei Municipal 1412/12.			
1ª VIA – Autuado 2ª VIA – Processo Administrativo 3ª VIA – Fiscal Autuante 4ª VIA – Arquivo da SEMMAM			

Anexo X

Licença Municipal de Instalação e Operação

LMIO nº

Processo nº

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema – SEMMAM, no uso das suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Municipal nº 1412, de 20 de dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 1484, de 20 de março de 2014 e em especial no Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM além de legislações afins e pertinentes, concede à (nome da indústria), CNPJ (numero do CNPJ) , localizada na (colocar o endereço) Licença Municipal de Instalação e Operação nas condições e termos constantes:

- A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa e nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;
- As exigências técnicas, relações de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes integrantes desta licença, estão relacionadas em folha anexa;

Esta Licença Municipal de Instalação e Operação é válida até , respeitada as condições nela estabelecidas , bem como aquelas inseridas nos autos do Processo Administrativo nº , do qual se originou a expedição deste documento.

Esta LMIO diz respeito exclusivamente a atividade na forma requerida , não isentando o requerente dos licenciamentos em qualquer esfera , necessários à manutenção do empreendimento nas áreas diretamente ligadas.

Miracema, de de 2014

XXXXXXXX

Secretário de Meio Ambiente de Miracema

No verso da Licença, escrever Condições específicas e restrições e descrevê-las.



Anexo XI

Licença Municipal de Instalação

LMI nº

Processo nº

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema – SEMMAM, no uso das suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Municipal nº 1412, de 20 de dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 1484, de 20 de março de 2014 e em especial no Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM além de legislações afins e pertinentes, concede à (nome da industria), CNPJ (numero do CNPJ) , Licença Municipal de Instalação, para a unidade: colocar o nome da empresa e endereço completo com CEP e coordenadas geográficas.

Autorizando a instalação de indústria caracterizada pela (descrever a atividade autorizada a se instalar) .

Condições de Validade Gerais:

- 1 – Publicar comunicado de recebimento da Licença no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação do Município no prazo de 30 dias a contar a data de concessão da Licença, enviando cópias das publicações para a SEMMAM;
- 2- Esta Lei é referente ao âmbito ambiental e não exime o empreendedor do atendimento aos demais aspectos exigíveis por Lei;
- 3- Este documento não poderá sofrer qualquer alteração ou rasura, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;
- 4- Requerer a renovação desta Licença Municipal de Instalação no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento de seu prazo de validade.

Esta Licença Municipal de Instalação é válida até , respeitada as condições nela estabelecidas , bem como aquelas inseridas nos autos do Processo Administrativo nº , do qual se originou a expedição deste documento.

Esta Licença Municipal de Instalação diz respeito exclusivamente a atividade na forma requerida , não isentando o requerente dos licenciamentos em qualquer esfera , necessários à manutenção do empreendimento nas áreas diretamente ligadas.

Miracema, de de 2014

XXXXXXXX

Secretário de Meio Ambiente de Miracema

No verso da Licença, escrever Condições específicas e restrições e descrevê-las.



Anexo XII

Licença Municipal de Operação e Recuperação LMOR nº Processo nº

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema – SEMMAM, no uso das suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Municipal nº 1412, de 20 de dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 1484, de 20 de março de 2014 e em especial no Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM além de legislações afins e pertinentes, concede à (nome da indústria), CNPJ (numero do CNPJ) , Licença Municipal de Operação e Recuperação, para o funcionamento da unidade: colocar o nome da empresa e endereço completo com CEP e coordenadas geográficas (se necessário).

Autorizando a operação de indústria caracterizada pela (descrever a atividade autorizada a operar) .

Condições de Validade Gerais:

1 – Publicar comunicado de recebimento da Licença no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação do Município no prazo de 30 dias a contar a data de concessão da Licença, enviando cópias das publicações para a SEMMAM;

2- Esta Lei é referente ao âmbito ambiental e não exime o empreendedor do atendimento aos demais aspectos exigíveis por Lei;

3- Este documento não poderá sofrer qualquer alteração ou rasura, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;

4- Requerer a renovação desta Licença Municipal de Operação no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento de seu prazo de validade.

Esta Licença Municipal de Operação é válida até , respeitada as condições nela estabelecidas , bem como aquelas inseridas nos autos do Processo Administrativo nº , do qual se originou a expedição deste documento.

Esta Licença Municipal de Operação diz respeito exclusivamente a atividade na forma requerida , não isentando o requerente dos licenciamentos em qualquer esfera , necessários à manutenção do empreendimento nas áreas diretamente ligadas.

Miracema, de de 2014

XXXXXXXX

Secretário de Meio Ambiente de Miracema

No verso da Licença, escrever Condições específicas e restrições e descrevê-las.



Anexo XIII

Licença Municipal de Operação

LMO nº

Processo nº

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Miracema – SEMMAM, no uso das suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Municipal nº 1412, de 20 de dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 1484, de 20 de março de 2014 e em especial no Decreto Estadual 44.820 de 02 de junho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM além de legislações afins e pertinentes, concede à (nome da indústria), CNPJ (numero do CNPJ) , Licença Municipal de Operação, para o funcionamento da unidade: colocar o nome da empresa e endereço completo com CEP e coordenadas geográficas (se necessário).

Autorizando a operação de indústria caracterizada pela (descrever a atividade autorizada a operar) .

Condições de Validade Gerais:

- 1 – Publicar comunicado de recebimento da Licença no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação do Município no prazo de 30 dias a contar a data de concessão da Licença, enviando cópias das publicações para a SEMMAM;
- 2- Esta Lei é referente ao âmbito ambiental e não exime o empreendedor do atendimento aos demais aspectos exigíveis por Lei;
- 3- Este documento não poderá sofrer qualquer alteração ou rasura, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;
- 4- Requerer a renovação desta Licença Municipal de Operação no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento de seu prazo de validade.

Esta Licença Municipal de Operação é válida até , respeitada as condições nela estabelecidas , bem como aquelas inseridas nos autos do Processo Administrativo nº , do qual se originou a expedição deste documento.

Esta Licença Municipal de Operação diz respeito exclusivamente a atividade na forma requerida , não isentando o requerente dos licenciamentos em qualquer esfera , necessários à manutenção do empreendimento nas áreas diretamente ligadas.

Miracema, de de 2014

XXXXXXXXX

Secretário de Meio Ambiente de Miracema

No verso da Licença, escrever Condições específicas e restrições e descrevê-las.

